

Hinweis / Notice

Akte: beamtenrecht-befoerderungskaskade-landesamt-weserbruecke

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

02-internes-mailpaket.eml

Von	Referatsleitung Personal <personal@lwbr.de>
An	Praesidium <praesidium@lwbr.de>
Datum	Mon, 18 May 2026 09:12:00 +0200
Betreff	Re: F3 digital / bitte nicht wieder Endlos-Auswahl

Liebe Maike,

wenn wir F3 digital sauber aufsetzen wollen, müssen wir diesmal jemanden nehmen, der das Haus kennt und nicht nur formal die beste Beurteilung hat. Lutz ist nicht der Lauteste, aber er macht den Mittelabruf seit Jahren. Frauke wird sich bewerben und vermutlich mit ihrer Beurteilung kommen. Wir sollten das Profil stärker auf Schnittstellenwissen EFRE/IT-Verfahren und Ministeriumskommunikation ziehen.

Bitte vertraulich. Ich will keine zweite Runde wie bei Haushalt 2024.

Viele Grüße

R.

13-email-personalrat-rueckfrage-rotation.eml

Von	personalrat@landesamt-weserbruecke.de
An	dezernat1@landesamt-weserbruecke.de
Datum	Thu, 18 Jun 2026 09:30:00 +0000
Betreff	AW: Rotation und A15-Ausschreibung

Sehr geehrter Herr Breitenbach,

der Personalrat bittet um Erläuterung, weshalb die Umsetzungen und die A15-Ausschreibung nicht gemeinsam beraten wurden. Aus unserer Sicht besteht ein Sachzusammenhang. Wir bitten um Nachreichung der Organisationsbegründung.

Mit freundlichen Grüßen

S. Mertens

17_email_personalrat_abfolge_umsetzungen.eml

Von	Personalrat Landesamt Weserbrücke <personalrat@lawb.de>
An	"Dr. Ralf Strauß" <personal@lawb.de>
Datum	Tue, 23 Jun 2026 08:12:00 +0200
Betreff	P 21-2026/118 - zeitliche Abfolge der Umsetzungen und Auswahl A 15

Sehr geehrter Herr Dr. Strauß, der Personalrat benötigt vor seiner abschließenden Stellungnahme eine vollständige Zeitachse. Nach den vorliegenden Mails wechseln Frau Dr. Kößler, Herr Maaßen und Frau Mäßler innerhalb von neun Tagen auf andere Aufgaben. Gleichzeitig endet am 30. Juni die Bewerbungsfrist für den Dienstposten A 15 in Abteilung 4.

Bitte erläutern Sie, welche Aufgaben auf den jeweiligen Dienstposten verbleiben und ob die vorübergehenden Beauftragungen bei der aktuellen Auswahl berücksichtigt werden sollen. Uns liegt außerdem die Nachricht vor, dass ein für das Auswahlgespräch vorgesehener Bewerber bereits ab 1. Juli an das Ministerium abgeordnet werden soll.

Der Personalrat trifft damit keine Aussage zur Eignung einzelner Bewerber. Wir möchten lediglich verhindern, dass Beteiligungsverfahren mit unterschiedlichen Organisationsständen geführt werden. Frau Rüßmann führt die Akte und ist heute bis 15 Uhr erreichbar.

Freundliche Grüße

Personalrat Landesamt Weserbrücke

personalrat@lawb.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Landesamt Weserbrücke - Personalreferat

Betreff: Vorübergehende Wahrnehmung der Leitung des Referats 2 A

Unser Zeichen: P 21-2026/118

Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

03-bewerbermatrix.csv

Person	Statusamt	Beurteilung	Veränderung kurz vor Ausschreibung	Risiko
Frauke Steinmann	A14	Spitzengruppe	keine	starke Konkurrentin
Lutz Enkenbach	A14	obere Mitte	Profil passt nach neuer Zuschnitt	Wunschperson?
Dr. Malte Hagedorn	A14	Spitzengruppe	Abordnung Ministerium	aus Feld entfernt
Svenja Kollmann	A15-fähig	Spitzengruppe	Stabsstelle ohne Ausschreibung	Organisationsrisiko

18_personalbewegungen_mai_juli_roh.csv

■Name	Bisheriger_Dienstposten	Neue_Aufgabe	Verfuegungsdatum	Wirksam_ab	Befristung	Beteiligungsstand
Dr. Kößler	Leitung 2 A	Abordnung Ministerium	2026-06-12	2026-07-01	12 Monate	Personalrat zugestimmt
Clara Mäßler	Referentin 4 B	kommissarische Leitung 2 A	2026-06-22	2026-07-01	6 Monate	Rückfrage offen
Jens Maaßen	Stellvertretung 3 C	Projektgruppe Ministerium	2026-06-24	2026-07-04	9 Monate	Anhörung läuft
Nora Weiß	Referentin 2 A	stellvertretende Leitung 2 A	Entwurf	2026-07-01	offen	nicht eingeleitet
A-15-Auswahl	Abteilung 4	Auswahlgespräche	2026-05-30	2026-07-08		Bewerberliste 30.06

Tabellenblatt: Risiken

Risiko	Gewicht	Beleg
Organisationsgewalt	hoch	Verfügung 03/2026
Profil nachträglich	hoch	Mailpaket
Beurteilungsvergleich	mittel	Matrix
Ernennung droht	hoch	Personaltermin

Tabellenblatt: Fristen

Datum	Ereignis	Maßnahme
03.04.2026	Ausschreibung	Bewerbung
19.05.2026	Mitteilung Auswahl	Stillhaltebitte
24.05.2026	geplanter Vollzug	Eilantrag

Landesamt Weserbrücke: Beförderungskaskade

Vorher

- F2 stark besetzt
- F3 EU-Förderung
- D1 Digitalisierung

Bewegung

- Stabsstelle
- Abordnung
- Profilschärfung

Nachher

- A15 frei
- Enkenbach passend
- Steinmann bleibt

Streit

- Bestenauslese
- Organisationsgewalt
- Dokumentation

Organigramm nach Mandantennotiz; nicht maßstabsgetreu.

Bilddatei: 09-bildanlage-organigramm.jpg

01-organisationsverfuegung.docx

Organisationsverfügung 03/2026

Die Referate F 2, F 3 und D 1 werden neu zugeschnitten. Das bisherige Referat F 3 „EU-Bauförderung“ wird geteilt; der digitale Mittelabruf wird als eigenständiger A15-Dienstposten geführt. Gleichzeitig wird die bisherige Leiterin F 2 auf eine Stabsstelle versetzt, der Leiter D 1 für sechs Monate an das Ministerium abgeordnet und eine neue Koordinierungsgruppe geschaffen.

Die Verfügung liest sich fachlich plausibel. Auffällig ist aber der Zeitpunkt: Drei Wochen vor Ausschreibung werden genau jene Personen aus dem unmittelbaren Bewerberfeld bewegt, die nach Beurteilungslage stärker gewesen wären. Die Behörde wird erklären müssen, ob die Umstrukturierung unabhängig von der Personalentscheidung vorbereitet war.

Auswahlvermerk A15 Digitaler Mittelabruf

Der Vermerk stellt Enkenbach als besonders profilpassend dar. Die bessere Gesamtbeurteilung Steinmanns wird erwähnt, aber mit dem Hinweis relativiert, sie habe weniger operative IT-Verfahrenskennntnis. Das kann ein zulässiger Gesichtspunkt sein, wenn er im Anforderungsprofil tragfähig verankert und nicht nachträglich konstruiert ist.

Problematisch ist die Abfolge: Zuerst Umstrukturierung, dann Profilschärfung, dann Herausbewegung stärkerer Personen, dann Auswahl der Wunschkperson. Jeder Schritt kann einzeln rechtmäßig sein. In der Gesamtschau entsteht aber ein Manipulationsverdacht. Der Angriff muss diese Gesamtschau belegen, ohne der Behördenleiterin vorschnell unlautere Motive zu unterstellen.

Personalratsnotiz Beförderungskaskade

Beteiligung

Der Personalrat wurde zur Organisationsverfügung beteiligt, erhielt aber keine Übersicht, welche Beförderungsbewerbungen dadurch faktisch entfallen. Die Gleichstellungsbeauftragte fragte nach, warum die besser beurteilte Bewerberin Steinmann nicht zum Gespräch geladen wurde.

Risiko

Die Beteiligung wird nicht schon deshalb fehlerhaft, weil der Personalrat die Entscheidung politisch missbilligt. Kritisch ist aber, ob die Auswirkungen auf das Auswahlfeld verschleiert oder unvollständig dargestellt wurden.

Konkurrentenwiderspruch und Eilantrag

Frauke Steinmann rügt die Verletzung ihres Bewerbungsverfahrensanspruchs. Die Auswahl müsse gestoppt werden, weil die Organisationsverfügung und das Anforderungsprofil in engem zeitlichem Zusammenhang mit der beabsichtigten Beförderung stehen. Sie verlangt Akteneinsicht in die Vorarbeiten zur Umstrukturierung, die Kommunikation mit dem Ministerium und die Unterlagen zu den Abordnungen der besser beurteilten Beschäftigten.

Der Antrag sollte sich auf die Sicherung des Verfahrens konzentrieren: keine Ernennung, bevor das Auswahlfeld und die Dokumentation überprüft sind. Ein Antrag, die Umstrukturierung insgesamt rückgängig zu machen, wäre zu breit und prozessual riskanter.

Sekundärrechtsschutz nach vollzogener Ernennung

Falls Enkenbach bereits ernannt wird, verschiebt sich der Fall. Primärrechtsschutz kann dann weitgehend verloren sein; übrig bleiben Schadensersatz wegen rechtswidrig unterlassener Beförderung, Fortsetzungsfeststellungselemente und ein neuer Angriff auf Folgeentscheidungen. Dafür muss Steinmann zeigen, dass sie bei rechtmäßigem Verfahren ernsthaft ausgewählt worden wäre.

Die Kanzlei sollte deshalb schon im Eilverfahren alle Kausalitätsbausteine sichern: Beurteilungsvergleich, Profilpassung, frühere Projektleistungen, Manipulationsindikatoren und fehlende Dokumentation. Was jetzt nicht in die Akte kommt, fehlt später beim Schaden.

Vermerk zur Planstellenrotation

Die Behördenleitung hat im Frühjahr 2026 mehrere Beförderungsdienstposten gleichzeitig bewegt. Drei erfahrene Sachgebietsleitungen wurden auf neu geschaffene Koordinierungsstellen umgesetzt. Kurz darauf wurde die frei gewordene A15-Leitung „Strategische Wasserverfahren“ ausgeschrieben. Die interne Kandidatin Livia Dornbach erhielt den Zuschlag, obwohl ihre Beurteilung nicht den stärksten Gesamteindruck aufweist.

Verdacht

Die Rotation könnte sachlich begründet sein. Sie könnte aber auch dazu dienen, stärkere Konkurrentinnen aus dem konkreten Bewerberfeld zu entfernen. Entscheidend ist, ob die Organisationsentscheidungen eigenständig am Dienstbedarf ausgerichtet waren oder ob sie funktional auf die spätere Auswahl zugeschnitten wurden.

Rechtliche Linie

Organisationsgewalt des Dienstherrn ist weit. Sie endet aber dort, wo ein Auswahlverfahren manipulativ vorstrukturiert wird. Der Bewerbungsverfahrensanspruch schützt nicht nur vor falscher Endauswahl, sondern auch vor sachwidriger Gestaltung des Bewerberfeldes, wenn diese die Bestenauslese leerlaufen lässt.

Beweisliste interne Kommunikation

Dokument	Bedeutung
E-Mail Behördenleitung 12.02.2026	spricht von „Fenster für Dornbach“
Organisationsverfügung 01.03.2026	verschiebt zwei starke Konkurrenten
Personalratsnotiz 04.03.2026	fragt nach Zusammenhang mit A15-Ausschreibung
Bewerbermatrix 18.04.2026	zeigt bessere Beurteilungen anderer Personen
Auswahlvermerk 29.04.2026	gewichtet „Passung“ stärker als Leistung

Die Kanzlei muss vorsichtig bleiben. Nicht jede unglückliche E-Mail beweist Manipulation.

Entscheidend ist die Gesamtschau aus Timing, Wortlaut, Beurteilungslage und fehlender sachlicher Begründung der Rotation.

Eilantrag Planstellenfreihaltung

Der Antrag richtet sich auf Freihaltung der A15-Stelle bis zur erneuten Auswahlentscheidung. Zusätzlich wird Akteneinsicht in die Organisationsvorgänge beantragt, weil die Bewerberfeldgestaltung selbst angegriffen wird.

Argumentationskern: Organisationsfreiheit ja, planvolle Entwertung der Bestenauslese nein. Die Rotation stärkerer Konkurrentinnen muss sachlich erklärt werden.

Der Vortrag vermeidet den Begriff Vetternwirtschaft. Stattdessen: auffällige Koinzidenz, fehlende Dokumentation, unklare Passungsbewertung.

14-schadensersatzreserve-nichtbefoerderung.docx

Schadensersatzreserve nach Nichtbeförderung

Falls die Stelle vollzogen wird, müssen Besoldungsdifferenz, hypothetischer Auswahlverlauf und Verschulden gesichert werden. Die Akte enthält mehrere Hinweise, dass die Rotation nicht nur organisatorisch motiviert war. Für einen späteren Schadensersatzanspruch reicht das aber nur, wenn plausibel wird, dass der Mandant bei fehlerfreier Organisations- und Auswahlentscheidung ernsthaft zum Zuge gekommen wäre.

Hauptschriftsatz Beförderungskaskade Landesamt Weserbrücke

Kernthese

Die Behördenleitung hat ihre Organisationsgewalt möglicherweise genutzt, um ein Bewerberfeld so zu verändern, dass eine bevorzugte Kandidatin auf eine A15-Stelle rücken konnte. Der Fall ist heikel, weil Organisationsentscheidungen grundsätzlich weitgehend dem Dienstherrn überlassen sind. Gerade deshalb muss genau geprüft werden, ob die Organisationsakte eine eigenständige sachliche Begründung trägt.

Sachverhalt

Im Februar und März 2026 wurden mehrere erfahrene Sachgebietsleitungen auf neu geschaffene Koordinierungsstellen umgesetzt. Kurz danach wurde die Leitung „Strategische Wasserverfahren“ ausgeschrieben. Ausgerechnet die Personen mit stärkeren Beurteilungen waren nun nicht mehr im unmittelbaren Bewerberfeld oder wurden als „anderweitig gebunden“ beschrieben. Die bevorzugte Kandidatin Livia Dornbach wurde im Auswahlvermerk mit besonderer Passung zur neuen Behördenstrategie bewertet.

Rechtliche Würdigung

Der Dienstherr darf Dienstposten zuschneiden, Organisationseinheiten verändern und Personalentwicklung betreiben. Er darf aber nicht den Leistungsgrundsatz umgehen. Wenn organisatorische Vorentscheidungen erkennbar auf eine spätere Auswahlentscheidung zulaufen, muss der Dienstherr die Sachgründe besonders klar dokumentieren. Eine spätere Auswahl nach Art. 33 Abs. 2 GG kann nicht dadurch entwertet werden, dass die stärksten Konkurrenten vorher aus dem Feld bewegt werden.

Beweis- und Indizienlage

Es gibt keine einzelne rauchende Pistole. Es gibt aber eine Kette: zeitliche Nähe, interne E-Mail mit dem Begriff „Fenster“, Personalratsrückfragen, fehlende gemeinsame Beratung von Rotation und Ausschreibung, sowie eine Auswahlmatrix, die „Passung“ höher gewichtet als die dokumentierte Leistung. Diese Kette reicht jedenfalls, um vollständige Akteneinsicht und eine gerichtliche Prüfung der Organisationsbegründung zu verlangen.

Taktik

Der Schriftsatz sollte nicht behaupten, die Behördenleitung habe rechtswidrig manipuliert, wenn dies nicht beweisbar ist. Besser ist: Die Organisationsentscheidungen sind nicht hinreichend dokumentiert und haben eine leistungsrechtlich erhebliche Vorwirkung. Daraus folgt ein Anspruch auf Offenlegung und erneute Entscheidung.

Folgefragen

Wenn die Stelle bereits besetzt wird, sind Schadensersatz, Personalaktenberichtigung und künftige Bewerbungsnachteile zu sichern. Bei fortbestehender Stillhaltung bleibt Ziel die Freihaltung und Neubescheidung.

Landesamt Weserbrücke - Personalreferat

Am Behördenpark 8, 32423 Minden
Telefon 0571 8892-0 | personal@lawb.de

Frau Regierungsdirektorin Clara Mäßler
Referat 4 B
im Hause

Minden, 22. Juni 2026

Betreff: Vorübergehende Wahrnehmung der Leitung des Referats 2 A
Unser Zeichen: P 21-2026/118

Sehr geehrte Frau Mäßler,

mit Wirkung vom 1. Juli 2026 werden Sie für zunächst sechs Monate mit der Wahrnehmung der Leitung des Referats 2 A beauftragt. Die bisherige Referatsleiterin Frau Dr. Kößler wechselt zum selben Zeitpunkt in das Ministerium. Ihre Planstelle und Ihre organisatorische Zuordnung zum Referat 4 B bleiben bis zu einer gesonderten Entscheidung unverändert.

Zu den Aufgaben gehören die Koordination der Genehmigungsteams, die Zeichnung von Monatsberichten und die Vorbereitung der Haushaltsanmeldung. Personalentscheidungen ab Besoldungsgruppe A 14 bleiben dem Abteilungsleiter vorbehalten. Die Übergabe findet am 29. Juni um 10:00 Uhr statt. Ein schriftliches Aufgabenverzeichnis soll bis 15. Juli abgestimmt werden.

Der Personalrat wurde am 18. Juni beteiligt und bat um ergänzende Angaben zur Dauer sowie zu den Auswirkungen auf die laufenden Auswahlverfahren. Seine Rückmeldung ist der Verfügung beigelegt. Dieses Schreiben enthält keine Aussage über eine spätere Besetzung der Referatsleitung oder anderer Dienstposten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ralf Strauß
Leiter Personalreferat

Anlage: 18 personalbewegungen mai juli roh (CSV-Export)

Abschrift eines handschriftlichen Notizzettels

Zur Handakte Steinmann ./ Landesamt für Fördermittel und Infrastruktur Weserbrücke. Das Original ist ein einseitig beschriebener Zettel im Format DIN A5, kariert, oben rechts abgerissen. Die Mandantin hat den Zettel nach eigenen Angaben am 3. Juli 2026 von einer Kollegin aus dem Vorzimmer der Amtsleitung erhalten, die ihn beim Aufräumen des Besprechungsraums nach der Leitungsrunde gefunden haben will. Die Handschrift ist nach Einschätzung der Mandantin nicht die von Frau Dr. Trappen; wessen Handschrift es ist, konnte sie nicht sagen. Durchgestrichene Stellen sind in der Abschrift als solche gekennzeichnet, unleserliche Stellen mit drei Punkten in Klammern.

Wortlaut der Abschrift, Zeilenfälle wie im Original:

Leitungsrunde 10.2., 8:30

TOP Personal / Digitaler Mittelabruf

RL-Stelle A 15 kommt im Mai, Ausschreibung erst nach Struktur

Reihenfolge wichtig!! erst Orga, dann Profil, dann Ausschr.

Hagedorn: Min. fragt eh wegen Abordnung, passt

Kollmann: Stabsstelle, Frau Dr. T. spricht selbst mit ihr

Steinmann bleibt (...) schwierig, Beurteilung Spitze

Profil: IT-Verfahren + Mittelabruf operativ, mind. 2 J. (durchgestrichen: 3 J.)

L. E. hat das aus Projekt DIMA seit 2024

Fenster Juni/Juli, danach wird es eng wg. Haushalt

PR früh mitnehmen, aber Paket erst wenn Verfügungen raus

Wiedervorlage bei Frau Dr. T. am 24.2.

(am unteren Rand, andere Schreibrichtung:) Kaffee für Runde am 24.2. bestellen, Raum 4.012

Ende der Abschrift.

Die Kollegin, die den Zettel gefunden haben will, ist der Mandantin namentlich bekannt, möchte nach deren Angaben derzeit aber nicht benannt werden. Das Original liegt in der Handakte in einer Klarsichthülle; eine Kopie wurde am 6. Juli 2026 gefertigt. Ob der Zettel aus der Leitungsrunde vom 10. Februar 2026 stammt und wer ihn geschrieben hat, ist nicht geklärt. Die in der Beweisliste erfasste E-Mail der Behördenleitung vom 12. Februar 2026 datiert zwei Tage nach dem auf dem Zettel notierten Termin.

Verwaltungsgericht Weserbrücke

Gerichtsstraße 8, Weserbrücke

Aktenzeichen: 13 B 2144/26

Weserbrücke, den 27. Juli 2026

In dem verwaltungsgerichtlichen Eilverfahren

der Regierungsoberberrätin Frauke Steinmann, Antragstellerin,

gegen

das Land, vertreten durch das Landesamt für Fördermittel und Infrastruktur Weserbrücke,
Antragsgegner,

wegen Freihaltung eines Beförderungsdienstpostens (Referatsleitung Digitaler Mittelabruf,
Besoldungsgruppe A 15)

ergeht folgende Zwischennachricht der Kammer:

1 Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist am 17. Juli 2026 bei Gericht eingegangen und wird unter dem oben genannten Aktenzeichen geführt. Die Antragschrift wurde dem Antragsgegner am 21. Juli 2026 zugestellt.

2 Dem Antragsgegner ist aufgegeben worden, bis zum 14. August 2026 zu dem Antrag Stellung zu nehmen und die Auswahlvorgänge sowie die Organisationsvorgänge zur Verfügung vom 1. März 2026 vollständig vorzulegen. Hierzu gehören nach der Verfügung des Berichterstatters ausdrücklich auch die Unterlagen zu den Personalmaßnahmen betreffend Dr. Kößler, Mäßler und Maaßen aus dem Zeitraum Juni 2026 sowie der Schriftwechsel mit dem Personalrat zum Vorgang P 21-2026/118.

3 Der Antragsgegner hat mit Schriftsatz vom 24. Juli 2026 erklärt, dass der streitgegenständliche Dienstposten bis zu einer Entscheidung des Gerichts im vorliegenden Verfahren nicht besetzt und eine Ernennung nicht ausgesprochen wird. Die für den 8. Juli 2026 vorgesehenen Auswahlgespräche haben nach Mitteilung des Antragsgegners stattgefunden; ein Besetzungsvermerk sei noch nicht gezeichnet.

4 Der Antragstellerin wird Gelegenheit gegeben, auf die Stellungnahme des Antragsgegners binnen zwei Wochen nach deren Übermittlung zu erwidern. Die angeforderte Akteneinsicht wird nach Eingang der Verwaltungsvorgänge über das elektronische Anwaltspostfach gewährt.

5 Eine Entscheidung der Kammer ist vor Eingang und Auswertung der vollständigen Verwaltungsvorgänge nicht zu erwarten.

Auf Anordnung des Berichterstatters

Behrend, Justizangestellte, als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle